المادّة 38 : يجب أن يكون كل مأمور بالتفجير حائزا رخصة تفجير صالحة تسلمها المصلحة المكلفة بالمناجم عقب اجراء فحص الصلاحية عليه، كما يجب ان تكون له شهادة تخويل يسلمها الوالي.

وبهذه الصفة يكون المأمور بالتفجير مسؤولا عن المحاسبة المادية للمواد المتفجرة المستلمة لتفجيرها حتى ارجاع المواد غير المستعملة منها الى المستودع.

الباب السابع

أحكام خاصة

المادّة 39 : يمكن الوالي، بناء على محضر ينص على عدم المطابقة للاحكام التنظيمية تعده المصلحة المكلفة بالمناجم، أن يقرر اغلاق المؤسسة جزئيا أو كليا، أو توقيف رخصة استغلال المستودع.

وترفع هذه التدابير فور زوال الظروف التي أوجبتها.

المادّة 40 : يجب أن تجدد تهيئة المؤسسات والمستودعات الجاري استغلالها عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بكيفية تجعلها تتلاءم مع احكام هذا المرسوم. ويجب ان تنجز التعديلات اللازمة في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادّة 41 : تعاين مخالفات هذا المروسم وتتابع ويقمع مرتكبوها وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

المادّة 42 : تبين كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالمناجم، ووزير الداخلية، والوزير المكلف بالبيئة.

المادّة 43 : يلغى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1963 المذكور أعلاه.

المادّة 44 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990.

الشاذلي بن جديد

مرسوم رئاسي رقم 99–64

مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1419 الموافق 15 مارس سنة 1999، يعدّل ويتمّم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 90–198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990

والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجّرة

إن رئيس الجمهورية،

- بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-03 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن إحداث المكتب الوطني للمواد المتفجرة،

- وبمقتضى الأمر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع وإنشاء لجان الوقاية والحماية المدنية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادي الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 فبراير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذّخيرة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-440 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المؤسسة العسكرية للمواد المتفجرة،

يرسم ما يأتي :

المادّة الأولى : تعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

"**المادّة الأولى :** تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع النشاطات التي تتعلق بالمواد المتفجرة أي :

- البحث،
- الإنتاج،
- المحافظة،
- النقل،
- الاستعمال،
- التجارة (استيراد وتصدير وبيع).

لا يطبق هذا المرسوم على النشاطات ذات الطابع العسكري أو التابعة لوزارة الدفاع الوطني. وتدخل النشاطات التي تمارسها المؤسسة العسكرية للمواد المتفجرة في مجال تطبيق هذا المرسوم.

المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

"**المادّة 8 :** إضافة الى الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، يخضع إنشاء مؤسسات إنتاج المواد المتفجرة واستغلالها لرخصة.

تسلّم رخصة الإنشاء بمرسوم تنفيذي، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني.

تسلم رخصة الاستغلال بقرار من الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني.

تخضع شروط إقامة مؤسسة الانتاج وتهيئتها واستغلالها لاعتماد تقني يسلّمه الوزير المكلف بالمناجم، على أساس دراسة أمنية بعد استشارة وزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة".

المادّة 3 : تعدل المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

"**المادّة 18 :** يمكن أن تكون مستودعات المواد المتفجرة قارة أو متحركة.
وتنقسم المستودعات القارة إلى مستودعات دائمة ومستودعات مؤقتة لا تتجاوز مدتها ثلاثة (3) أشهر".

المادّة 4 : تعدل وتتمم المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

"**المادّة 22 :** تمنح رخصة إقامة مستودع للمواد المتفجرة أو استقلاله أو استهلاك هذه المواد بمجرد استلامها بقرار من :

- الوزير المكلّف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة، فيما يخص مستودعات البيع والمستودعات القارة من الصنف الأول للحفظ الدائم،
- الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية، فيما يخص المستودعات المتحركة،
- الوالي المختص إقليميا، بعد استشارة المصالح المعنية، فيما يخص المستودعات القارة من الصنف الثاني والمؤقتة وفيما يخص الاستهلاك بمجرد استلام المواد المتفجرة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق قرار وزاري مشترك".

المادّة 5 : تعدل المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

"**المادّة 23 :** تصنف المستودعات الدائمة في صنفين حسب طبيعة المواد المتفجرة التي يمكن استلامها حسب كمياتها،

الصنف الأول :

المستودعات التي يمكن أن تحتوي على كميات تزيد على الكميات المحددة لمستودعات الصنف الثاني.

الصنف الثاني :

المستودعات التي يمكن أن تحتوي على الأكثر :

- إما 100 كلغ من المواد المتفجرة معبأة في خراطيش أو مغلقة على السائب بوزن 25 كلغ من صافي وزن المواد المتفجرة الموضّبة على شكل فتيل صاعق مغلّف مقبول في الطريق العمومي (مصنفة 1.1د)،
- وإما 3000 صاعق كهربائي أو ناري أو أشياء قابلة للانفجار مماثلة تعادل 6 كلغ من المواد المتفجرة (مصنفة 1.1ب)،
- وإما 2000 متر من الفتيل المنجمي (للأمن) (مصنفة 4.1 س)".

المادّة 6 : تعدل المادة 32 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور اعلاه، كما يأتي :

"**المادّة 32 :** تمنع إعادة بيع المواد المتفجرة. ويمكن أن يرخص بذلك صراحة الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة، لصالح مستعملين معتمدين قانونا، وتحدد شروط ذلك عن طريق التنظيم".

المادّة 7 : تعدل وتتمم المادة 42 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

"**المادّة 42 :** توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمناجم ووزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية".

المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1419 الموافق 15 مارس سنة 1999.

اليمين زروال

مرسوم رئاسي رقم 03–85

مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003،

يتضمن نموذج الاتفاقية المنجمية

إن رئيس الجمهورية،

- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و125 (الفقرة الاولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-18 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن الانضمام الى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها.
- وبمقتضى الأمر رقم 95-04 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 المواق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-05 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات،
- وبمقتضي القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادة 84 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار،

يرسم ما يأتي :

المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة بالحقوق والالتزامات التي يجب أن تتضمنها الاتفاقية المنجمية المرتبطة بالامتياز المنجمي.

- تبرم الاتفاقية المنجمية بين المستثمر الطالب لسند الامتياز المنجمي من جهة، وبين الدولة التي تمثلها الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية من جهة أخرى.

تلحق الاتفاقية المنجمية الموقعة من الطالب بملف طلب الامتياز المنجمي وتعدّ جزءا لا يتجزأ من الملف.

وعند منح الامتياز المنجمي يسلّم المستفيد نسخة من الاتفاقية المنجمية الموقعة قانونا.

المادّة 2 : تصبح الاتفاقية المنجمية المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، نافذة وتلزم كلا الطرفين بمجرد نشر المرسوم التنفيذي الذي يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمناجم والمتضمن منح الامتياز المنجمي، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.